AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.937 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. MARCO AURÉLIO**
REQTE.(S)	: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA
ADV.(A/S)	: MAURO MACHADO CHAIBEN
INTDO.(A/S)	: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S)	: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S)	: JORGE LUIZ GALLI
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPOSTOS AO AMIANTO - ABREA
ADV.(A/S)	: ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS E DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS DE FIBROCIMENTO - ABIFIBRO
ADV.(A/S)	: OSCAVO CORDEIRO CORRÊA NETO
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DO CRISOTILA - IBC
ADV.(A/S)	: CARLOS MIGUEL CASTEX AIDAR E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS DE MINAÇU-GO
ADV.(A/S)	: JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS E OUTRO(A/S)

DECISÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA – PROGRAMAÇÃO – PEDIDOS – JUNTADA.

1. Com fundamento no artigo 9º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, defiro a oitiva, em audiência pública, das seguintes autoridades e profissionais com experiência na matéria:

Dr. Guilherme Franco Netto – Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador – Secretaria de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2377583.

Vigilância da Saúde.

Dr. Sérgia de Souza Oliveira – Diretora de Qualidade Ambiental – Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental.

Dr. Antônio José Juliani – Analista de Comércio Exterior – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Dr. Claudio Scliar – Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral – Ministério de Minas e Energia.

Dr. Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira – Coordenador-Geral de Monitoramento de Benefício por Incapacidade – Ministério da Previdência Social.

Dra. Rúbia Kino – Gerente da Divisão de Toxicologia, Genotoxicidade e Microbiologia Ambiental da CETESB – Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

Dra. Simone Alves dos Santos – Diretora Técnica da Divisão de Vigilância Sanitária do Trabalho – Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo.

Dra. Fernanda Giannasi – Auditora-Fiscal do Trabalho – Ministério do Trabalho e Emprego.

Dr. René Mendes – Médico especialista em saúde pública e em medicina do trabalho, professor titular (aposentado) da Faculdade de Medicina da UFMG (Belo Horizonte) e professor associado sênior do Departamento de Ciências da Saúde Ambiental, Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins (Baltimore - MD, EUA), desde 1983.

Dr. Mário Terra Filho – Doutor em Pneumologia pela Universidade

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2377583.

de São Paulo – USP (1989). Atualmente, é professor associado da Universidade de São Paulo e chefe do Grupo de Pneumologia Ocupacional e Ambiental.

Dr. Hermano Albuquerque de Castro – Pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e coordenador do Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (CESTEH) da ENSP/FIOCRUZ (1999-2003 e 2005-2009).

Dr. Ericson Bagatin – Especialista em medicina do trabalho pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO (1976) e doutor em ciências médicas pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (1988). Atualmente, é professor assistente doutor da Área de Saúde do Trabalhador/DMPS/FCM – UNICAMP, professor adjunto da disciplina de pneumologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí e membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.

Dr. Ubiratan de Paula Santos – Doutor em pneumologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médico assistente e responsável pelos Ambulatórios de Cessação de Tabagismo e de Doenças Respiratórias Ocupacionais e Ambientais da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Dra. Irene Ferreira de Souza Duarte Saad – Engenheira química higienista ocupacional certificada (ABHO/001), com formação básica em engenharia química e de segurança e especialização em agentes químicos no Instituto Nacional de Higiene e Seguridad en el Trabajo, na Espanha.

Dr. Eduardo Algranti – Chefe do Serviço de Medicina e pesquisador/médico da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO), diretor do Centro

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2377583.

Colaborador em Saúde Ocupacional (FUNDACENTRO/OMS) e consultor em saúde ocupacional da Organização Mundial de Saúde. Possui vasta experiência na área de pneumologia e saúde pública, com ênfase em epidemiologia clínica, atuando principalmente nos seguintes temas: epidemiologia, asma ocupacional e exposição ao abesto.

Dra. Cláudia Esteban – Graduada em medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes e em farmácia e bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo – USP, com pós-graduação em medicina do trabalho pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e mestre (2003) e doutora (2008) em toxicologia e análises toxicológicas pela Universidade de São Paulo.

Dr. Marcos Sabino – Médico formado pela Universidade Estadual de Campinas (1987), residência médica em medicina preventiva e social (Unicamp, 1992), especialista em ergonomia de sistemas de produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (2003) e mestre em saúde coletiva – àrea de epidemiologia – pela Unicamp (2009).

Dra. Rosemary Ishii Sanae Zamataro – Química graduada pela Universidade Mackenzie de São Paulo, pós-graduada no Curso de Especialização em Higiene do Trabalho, na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, e no Curso de Especialização em Atribuições Tecnológicas, na Universidade Mackenzie.

Dr. Sérgio Rancevas - GT Amianto da Cetesb – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.

Dr. Milton do Nascimento – Médico pela Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP (1973), residência em medicina legal e do trabalho pela Faculdade de Medicina de Botucatu, no Serviço de Medicina Industrial do SESI e especialista em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Participou de vários cursos de aprimoramento em saúde ocupacional

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2377583.

(área de pneumologia) e ambiental, realizados no país (Serviço de Recenseamento Torácico do SESI, Fundacentro, Fundação Osvaldo Cruz, Universidade São Paulo etc.) e no exterior – Estados Unidos e Canadá (American Thoracic Society), Holanda, Áustria, China e Cingapura. Atualmente, é gerente de saúde ocupacional do Grupo Eternit.

Dr. Zuher Handar – Médico formado pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná (1981), pós-graduado em saúde pública pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná, especialista em medicina do trabalho pela Universidade Federal do Paraná e especialista pela Associação Médica Brasileira – AMB e Associação Nacional de Medicina do Trabalho – ANAMT (2003).

Sr. Doracy Maggion – ex-empregado da Eternit S.A., vítima da exposição ao amianto.

Sr. Adelman Araújo Filho – Diretor-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Minerais não Metálicos de Minaçu – GO.

Dra. Ana Lúcia Gonçalves da Silva – Professora do Instituto de Economia da Unicamp.

Dr. Holmer Savastano Jr. – graduado (1984), mestre (1987) e doutor em engenharia civil pela Universidade de São Paulo (1992).

Dr. Luiz Gonzaga de Mello Belluzo – Professor titular de economia da Unicamp.

Dr. David Bernstein – PhD em medicina e toxicologia ambiental pelo Instituto de Medicina Ambiental da Universidade de Nova Iorque e mestre em ciências em física pela Universidade da Cidade de Nova Iorque.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2377583.

Dr. Barry I. Castleman – Membro do Collegium Ramazzini, consultor científico nos encontros anuais da Asbestos Diseases Awareness Organization (ADAO).

Dr. Robert Patrick Nolan – Graduado em química pela University of Georgia, nos Estados Unidos (1979), mestre em química (1985) e pós-doutor em química pela City University of New York, nos Estados Unidos (1986).

Dr. Kurt Straif – MD, MPH, PhD, cientista sênior da Unidade de Identificação de Substância Cancerígena e Avaliação da Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer, Organização Mundial da Saúde, Lyon, França.

Dr. Evgeny Kovalesky – Médico PhD em saúde ocupacional e pesquisador líder do Instituto de Pesquisas em Saúde Ocupacional da Academia Russa de Ciências Médicas.

Dr. Arthur L. Frank – Membro do Collegium Ramazzini, professor patologista e pesquisador dos efeitos cancerígenos da espécie crisotila de amianto.

Dr. Benedetto Terracini – Epidemiologista italiano, professor emérito e aposentado da Universidade de Turim.

Dr. Thomas W. Hesterberg – Mestre em biologia pela UCLA, doutor em toxicologia da UC Davis e MBA pela Universidade de Denver, Estados Unidos.

Dr. Jacques Dunnigan – PhD em biologia (1963) e professor assistente do Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências, Universidade Sherbrooke (1964).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2377583.

2. A ordem das exposições e a programação da audiência pública serão disponibilizadas na página oficial do Supremo. As ausências e os pedidos de substituição deverão ser comunicados pelo correio eletrônico amianto@stf.jus.br.

No caso de participantes não fluentes em língua portuguesa, caberá aos interessados responsáveis pela indicação providenciar recursos materiais e humanos de forma a viabilizar a tradução simultânea, sob pena de indeferimento posterior da oitiva. Para tanto, hão de entrar em contato com o meu Gabinete.

3. Juntem ao processo cópia do rol de indicados, recebido por correio eletrônico, e divulguem-no na página eletrônica do Supremo, visando a ciência da coletividade.

4. Publiquem.

Brasília, 29 de junho de 2012.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2377583.